

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ Jezuitská 585/4, 660 55 Brno ID DS: 5smaetu k rukám nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. ke sp. zn. 6 NZN 1737/2026	ČESKÁ TELEVIZE Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 – Podolí ID DS: weeab8c k rukám generálního ředitele České televize a předsedy Rady České televize evidence: CT 338889/2025
--	--

Datovou schránkou – k rukám obou výše uvedených adresátů

V Ospělově dne 13. září 2026

ZÁVĚREČNÉ SDĚLENÍ

k předžalobní výzvě NSZ ze dne 14. července 2026 s deseti dodatky do 8. září 2026
a k trvající stížnosti České televizi a Radě ČT vedené pod CT 338889/2025

PODATEL / STĚŽOVATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
DALŠÍ DOTČENÉ OSOBY	poškození členové aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s., jako fyzické a právnické osoby
NSZ	sp. zn. 6 NZN 1737/2026 – navazuje na předžalobní výzvu ze dne 14. 7. 2026 a deset dodatků do 8. 9. 2026
ČESKÁ TELEVIZE	CT 338889/2025 – navazuje na stížnost předsedovi Rady ČT ze dne 2. 6. 2026, další doplnění a stav doložený nejpozději podáním ze dne 28. 8. 2026
NOVÉ LISTINY	článek k vládní novele „Zakázat legální konopí a legalizovat trestnou činnost policie?“ ze dne 11. 9. 2026; podnět MSp/ČIA ze dne 11. 9. 2026;

JÁDRO ZÁVĚREČNÉHO SDĚLENÍ

Nové skutečnosti ze dne 11. září 2026 nerozšiřují předmět dosavadních podání.

Konkretizují tentýž odborný a právní uzel: **zda stát může vyvozovat trestněprávní následky** z laboratorního údaje o THC v konopí, aniž je zpětně doložitelný úplný metodický řetězec od odběru a homogenizace vzorku přes analytickou metodu, vztah THC/THCA a dekarboxylaci až po validaci či verifikaci, nejistotu měření a rozsah akreditace.

Současně předkládám k posouzení novou legislativní skutečnost: **návrh, který má výslovně zakázat zpracování CBD a THCA na jiné chemické látky, avšak současně z tohoto zákazu vyjímat mimo jiné Policii České republiky při plnění jejích úkolů.**

I. Účel a přesné procesní vymezení

Toto podání je společným závěrečným sdělením dvěma adresátům, avšak každý z nich je žádán o jiný úkon.

Nejvyššímu státnímu zastupitelství předkládám nové listiny jako důkazní a kontextové doplnění již vedené věci 6 NZN 1737/2026. Žádám, aby NSZ posoudilo jeho význam v kontextu dlouhodobě namítaného právního a metodického základu policejního určování THC a v kontextu požadavku na žalobu ve veřejném zájmu proti konkrétním správním rozhodnutím, u nichž je takový přezkum procesně přípustný.

České televizi a Radě ČT předkládám stejné nové skutečnosti jako závěrečné doplnění dlouhodobé stížnosti na absenci věcné reakce. Žádám, aby veřejnoprávní médium ověřilo a věcně posoudilo, zda je otázka vhodná k veřejnému zpravodajskému a investigativnímu zpracování.

II. Nová legislativní skutečnost: návrh projednáváný vládou dne 14. září 2026

Dne 11. září 2026 jsem zaslal ČT článek „Zakázat legální konopí a legalizovat trestnou činnost policie?“, který se vztahuje k bodu č. 684/26 jednání vlády plánovaného na 14. září 2026.

Článek cituje navržené ustanovení, podle něhož se má nové zakázat zpracovávat kanabidiol (CBD) a kyselinu tetrahydrokanabinolovou (THCA) na jiné chemické látky, přičemž výjimka má být stanovena mimo jiné pro Policii České republiky, GIBS, Celní správu a další státní orgány při plnění jejich úkolů.

PROČ JE TO RELEVANTNÍ

Pokud zákonodárce nyní považuje za nutné výslovně upravit zákaz chemické přeměny CBD/THCA a současně výjimku pro činnost Policie ČR, vzniká legitimní otázka, jaký přesný právní a metodický základ měly obdobné laboratorní zásahy policejních znalců v minulosti, zejména v letech 2009–2019, kdy podle nových policejních listin nebyly doloženy konkrétní závazné SOP a další rozhodné metodické dokumenty.

Novela jednoznačně zesiluje potřebu zodpovědět otázku, zda dřívější laboratorní postupy měly zákonný, předem určený, dokumentovaný a přezkoumatelný základ.

III. Nový dohledový podnět MSp/ČIA a jeho význam

Dne 11. září 2026 podala Edukativní konopná klinika, z. s., Ministerstvu spravedlnosti a Českému institutu pro akreditaci, o.p.s., podnět k výkonu dohledu nad znaleckou činností policie a k přezkoumání akreditace v oblasti zkoumání konopí a kvantitativního stanovení THC.

Podnět výslovně odděluje dvě období. Pro roky 2009–2019 vychází z nových policejních zjištění roku 2026, podle nichž OKTE Frýdek-Místek nemělo v rozsahu akreditace vůbec žádný standární operační postup (SOP) pro stanovení THC, písemnou metodiku homogenizace, metodické pokyny THC/THCA, metodiku k nejistotě měření ani validační protokoly; současně ale tvrdí a neumí doložit, že používala doporučení ENFSI/UNODC. Pro rok 2025 podnět žádá ověřit, zda již účinná pravidla daná rozkazem ředitele Kriminilaistického ústavu skutečně a doložitelně dodržena byla.

IV. Klíčová otázka pro Nejvyšší státní zastupitelství

ŽÁDÁM NSZ O JASNOU ODPOVĚĎ ANO / NE

Smí policejní znalecké pracoviště, jestliže nemá pro rozhodné období doložený závazný a přezkoumatelný metodický předpis, uvést do znaleckého posudku nebo odborného vyjádření údaj o obsahu THC v konopí, aniž současně transparentně v protokolu uvede, že použitá analytická metoda při zahřátí vzorku převádí část přítomné kyseliny tetrahydrokanabinolové (THCA) na THC, a aniž vysvětlí, jak byl tento zásah do chemického složení vzorku zohledněn při právně významné interpretaci výsledku?

Jinými slovy: je slučitelné s požadavkem na pravdivý, úplný a přezkoumatelný znalecký výstup, aby soud dostal jedno výsledné číslo „THC“, pokud ze samotného výstupu není zřejmé, jaká část tohoto čísla odpovídá THC přítomnému ve vzorku před laboratorní analýzou a jaká část mohla vzniknout teprve dekarboxylací THCA během analytického postupu?

Dánská zkušenost z roku 2023, na kterou podnět MSp/ČIA odkazuje, ukazuje, že právě vztah mezi THC, THCA a laboratorní dekarboxylací může mít přímý význam pro trestněprávní posouzení. Tuto zahraniční zkušenost nepředkládám jako automaticky závazné pravidlo pro české orgány, ale jako konkrétní důvod, proč uvedenou otázku nelze odbýt obecným odkazem na odbornou praxi.

V. Deset odborných otázek, které mají být zodpovězeny věcně

Protože klíčová otázka sama nestačí k úplnému přezkumu, přebírám do tohoto závěrečného sdělení všech deset kontrolních otázek z podnětu MSp/ČIA:

1. Které konkrétní SOP, jejich čísla, verze a data účinnosti používal Kriminalistický ústav a které jednotlivé OKTE pro zkoumání konopí a kvantitativní stanovení THC v jednotlivých obdobích?
2. Jak byl v každé rozhodné době vymezen způsob skladování zabraného konopí a jeho délka, minimální reprezentativní počet zabraných rostlin k analýze a způsob homogenizace?
3. Jaký byl přesný vztah mezi unijní zemědělskou metodikou, ENFSI, UNODC, interními akty Kriminalistického ústavu a vlastními SOP jednotlivých OKTE?
4. Jak bylo a je rozlišováno delta-9-THC, THCA a „total THC“ a jak je dokumentován vliv dekarboxylace při GC metodách a ve výsledných protokolech?
5. Které kvantitativní metody byly validovány, které pouze verifikovány, pro jaký konkrétní účel a s jakým validačním rozsahem?
6. Jak byla stanovena a uváděna nejistota měření, zejména u výsledků blízkých zákonné hranici?
7. Jak je zajištěna metrologická návaznost, kontrola kvality, mezilaboratorní porovnání a dokumentace změn metody?
8. Jaké části kvantitativního stanovení THC jsou u OKTE Frýdek-Místek součástí akreditovaného rozsahu podle osvědčení ČIA č. 662/2023 a předchozích osvědčení v letech 2009–2019 a jak bylo případné neakreditované stanovení označeno v odborném výstupu?
9. Jak Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje vztah mezi dlouhodobými podněty k vadám znaleckého dokazování a novými úředními zjištěními policie z roku 2026?
10. Zda nové skutečnosti zakládají důvod pro dohled nad celou specializací „Zkoumání omamných a psychotropních látek“ v rozsahu konopí/THC, nikoli pouze pro přezkum jednoho jednotlivého posudku.

VI. Přímý význam pro předžalobní výzvu NSZ

Předžalobní výzva ze dne 14. července 2026 a jejích deset dodatků již NSZ předložily dlouhou řadu úředních, policejních a procesních podkladů. Desáté doplnění ze dne 8. září 2026 výslovně uzavřelo, že ani po nových důkazech roku 2026 nevznikl jeden souhrnný, věcně odůvodněný a přezkoumatelný závěr k metodickému základu určování THC.

Nové listiny z 11. září 2026 tento stav nemění směrem k menší naléhavosti; naopak jej konkretizují. Dohledový podnět MSp/ČIA systematicky shrnuje otázky, které dosud nebyly společně zodpovězeny, novela navržena ministerstvem zadravotnictví přijmout vládou dne 14. září 2026 ukazuje, že stejný odborný uzel není pouze historický.

Žádám, aby NSZ tyto nové listiny neposoudilo jako nový paralelní spor, ale jako poslední důkazní doplnění již vedené věci 6 NZN 1737/2026 spojeným s kárným podnětem. Pokud NSZ nadále žalobu ve veřejném zájmu podle § 66 odst. 2 s. ř. s. nepodá, **žádám jednoznačně sdělit nejpozději do 18. září 2026**, proč ani souhrn nových policejních zjištění, dohledový podnět MSp/ČIA a nová legislativní skutečnost podle NSZ neodůvodňují soudní ochranu veřejného zájmu v procesně přípustné podobě a jak se vypořádalo s kárným podnětem.

VII. Přímý význam pro Českou televizi a Radu ČT

České televizi byla otázka metodického základu určování THC, jeho právních následků a souvisejících lidskoprávních dopadů podle dosavadních podání opakovaně předkládána nejméně od roku 2012. Aktuální větev CT 338889/2025 zahrnuje předžalobní výzvu a návrh na smír, stížnost předsedovi Rady ČT ze dne 2. června 2026 s šesti dalšími důkazními doplněními do dne 28. srpna 2026.

Článek ze dne 11. září 2026 byl České televizi rovněž zaslán. Dne 12. září 2026 přišla pouze obvyklá automatická potvrzení Diváckého centra a oddělení námětů ČT. Tato níže doložená automatická potvrzení dokládají přijetí podnětu, nikoli jeho věcné posouzení.

CO PO ČESKÉ TELEVIZI A RADĚ ČT ŽÁDÁM

Žádám, aby ředitel ČT a předseda Rady ověřili veřejně doložitelné skutečnosti zaslané k jejich rukám s návrhy na smír ode dne 2. června 2026 do dnešního dne a aby se zcela jednoznačně do 18. září 2026 vyjádřili ke stížnostem na ČT za její klamavé a neúplné informace veřejnosti.

VIII. Závěrečné požadavky

A. Nejvyššímu státnímu zastupitelství žádám:

1. založit toto závěrečné sdělení a přílohy do spisu 6 NZN 1737/2026;
2. posoudit novou legislativní skutečnost z 11. září 2026 výhradně jako kontext k již vedené předžalobní výzvě, nikoli jako samostatný předmět žaloby;
3. výslovně odpovědět na klíčovou otázku uvedenou v kapitole IV a věcně se vypořádat s deseti odbornými otázkami v kapitole V, případně uvést, který orgán je má podle NSZ závazně a přezkoumatelně zodpovědět;
4. věcně uzavřít předžalobní výzvu ze dne 14. července 2026 a výslovně sdělit, zda nejvyšší státní zástupkyně podá žalobu ve veřejném zájmu podle § 66 odst. 2 s. ř. s.;
5. nebude-li žaloba podána, uvést jeden souhrnný a přezkoumatelný právní a skutkový důvod, proč předložený celek podle NSZ neodůvodňuje použití této mimořádné pravomoci.

B. České televizi a Radě České televize žádám:

1. založit toto závěrečné sdělení a přílohy k evidenci CT 338889/2025 a posoudit je společně s dosavadní stížností a jejími doplněními;
2. sdělit, komu konkrétně byla věc předána k věcnému posouzení a zda ji projednal nebo projedná generální ředitel, Rada ČT nebo příslušná redakce;

3. provést nebo zadat redakční rešerši k otázkám THC/THCA, laboratorní dekarboxylace, reprezentativního vzorkování, homogenizace, SOP, validace/verifikace, nejistoty měření a akreditace;
4. posoudit zpravodajský význam navržené novely zákona o návykových látkách ve spojení s novými policejními listinami roku 2026 a dohledovým podnětem MSp/ČIA;
5. poskytnout věcnou odpověď, nikoli pouze automatické potvrzení přijetí podnětu.

TOTO PODÁNÍ JE ZÁVĚREČNÝM DŮKAZNÍM SDĚLENÍM K DOSAVADNÍMU ŘETĚZCI PODÁNÍ. NEŽÁDÁM O DALŠÍ FORMÁLNÍ POSTUPOVÁNÍ VĚCI MEZI ORGÁNY, ALE O JEDEN VĚCNÝ A PŘEZKOUMATELNÝ ZÁVĚR K OTÁZCE, KTERÁ PO LÉTA SPOLUURČOVALA LEGALITU ČI TRESTNOST KONOPÍ A TRESTNĚPRÁVNÍ NÁSLEDKY PRO KONKRÉTNÍ OSOBY.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

nar. 12. ledna 1962

Ospělov 6, 798 55 Ludmírov

ID DS: r8u3nhx

stěžovatel / podatel předžalobní výzvy; předseda aliance Cannabis is The Cure, z. s.

Přílohy

1. „Zakázat legální konopí a legalizovat trestnou činnost policie?“ – Cannainsider.EU NEWS, 11. 9. 2026, včetně doložených automatických potvrzení České televize ze dne 12. 9. 2026, **uvedena níže včetně celého textu novely ZoNL, který má být dne 14.září září 2026 schválen vládou ČR**
2. Edukativní konopná klinika, z. s. – Podnět k výkonu dohledu nad znaleckou činností policie a k přezkoumání akreditace, Ministerstvu spravedlnosti a Českému institutu pro akreditaci, o.p.s., ze dne 11. 9. 2026.

Zakázat legální konopí a legalizovat trestnou činnost policie?

Dne 11. září 2026

V pondělí 14.září 2026 má vláda schválit pod bodem č. 684/26 novelu zákona o návykových látkách oprávněně reagující na veřejnosti široce dostupné nebezpečné syntetické a polosyntetické látky, které jsou producenty nastříkávány na květy legálního neomamného konopí a běžně prodávány jako tzv. marihuana.

Ministerstvo zdravotnictví, pod jehož rezort bylo letos přes masivní protesty odborné obce z Úřadu vlády přesunuto sídlo Rady vlády pro koordinaci politiky ve věcech drog a závislostí, **s návrhem účelově spojilo prapodivné opatření**, které může v praxi znamenat zákaz nakládání s legálním konopím a zpětnou legalizaci nezákonného jednání znaleckých ústavů policie.

Citujme nejprve toto konkrétní navržené ustanovení a předznamenejme k výkladu, že níže uvedené nově prohibované látky se vyskytují **v každém konopí** a že pojem kanabidol je spíše znám veřejnosti pod zkratkou neomamného kanabinoidu **CBD** a kyselina tetrahydrokanabinolová, která je rovněž neomamnou látkou a není na sankčním seznamu omamných a psychotropních látek, je veřejnosti známa spíše pod zkratkou **THCA**:

- i) **zakazuje se zpracovávat látku kanabidiol a látku kyselina tetrahydrokanabinolová na jiné chemické látky,**
- (2) **Zákaz podle odst. 1 písmen g) až i) se nevztahuje na** činnost pro vědecké nebo výzkumné účely prováděné vědeckými a výzkumnými pracovišti zřízenými zákonem nebo státem vymezené v povolení k zacházení nebo osobami uvedenými v § 5 odst. 7 a na činnost státních orgánů podle § 5 odst. 6 v rámci jejich působnosti a pro činnost Armády České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky při plnění jejich úkolů. U odst. 1 písmene i) se zákaz dále nevztahuje na činnost pro terapeutické účely vymezené v povolení k zacházení.

Co to v praxi pěstitelů a zpracovatelů konopí znamená?

Jak v konopí obsažený kanabinoid CBD, tak THCA se mění v čase **pouhým sušením!** Co když pěstitelům konopí zůstane sklizeň pár let na půdě? Legální věc se změní na nelegální **jen proto, že čas není dosud trestným činem?**

Změny, ke kterým u CBD a THCA **dochází zcela přirozeně**, rázem rapidně zvýšíte, když konopnou herbou nebo konopné květy vložíte do tuku, zahřejete a chcete vyrobit obyčejnou mast, nebo je dáte do lihu na tinkturu.

S ohledem na demagogickou prohibiční politiku nejen této vlády a justice utržené ve věci konopí ze řetězů elementární soudnosti, lze očekávat, že níže uvedená novela tímto ustanovením běžným občanům a dosud legálním podnikatelům s konopím de iure zakáže nakládání s legálním konopím do 1% THC, nebo budou muset mít nově velmi nákladné povolení k nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Limit konkrétních % THC sledovaný policií totiž vznikne ze sklizeného konopí obsahujícího převážně jen neomamnou kyselinu THCA **až na pracovišti policejních znalců zahřátím konopí na víc než sto stupňů Celsia**, čímž se THCA přemění na THC,

To se ale v policejních protokolech nikdy nedočtete!. Státní zástupci a soudy policejní svévoli a porušení základního práva na udělení trestu toliko na základě zákona neshledávají ani tehdy, když na důkazech vidí, že policie nemá žádný závazný předpis k měření obsahu THC v konopí, jako je dáno např. metodickým unijním nařízením, nebo jako je trestní metodika ENFSI/UNODC.

V právě probíhajícím řízení u odvolacího Krajského soudu v Ostravě je doloženo, že znalecké pracoviště policie pro Severní a Střední Moravu (OKTE Frýdek- Místek) nejenže nemá v této věci ani žádný Standardní operační postup (SOP), ale ignoruje také rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021 Sb., který se jako první metodický předpis v listopadu 2021 snažil sjednotit znalecké postupy policie ve věci konopí.

Existuje proto důvodné podezření, že skutečným důvodem zavedení této konkrétní části novely je, **že zpětně zlegalizuje trestnou činnost znaleckých ústavů policie**, ke které je důvodné podezření, a kterou napadám od roku 2010 dosud, viz žaloby na webu Konopí je lék.cz

Nejen dle mého názoru a názoru celé aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s. **jednoznačně nezákonné jednání policie** je od roku 2010 opakovaně důkazně známo obecné trestní justici a **nejvyššímu státnímu zastupitelství a nejvyššímu soudu** (8 Tdo 1231/2011).

Od roku 2012 dosud je toto jednání opakovaně dokládáno a známo také ústavní justici (II.ÚS 664/12) a **České televizi**, nejvyšším státním zástupcům, **ministrům spravedlnosti** a ministerstvu spravedlnosti (odbor dohledu),

[ministrům vnitra](#) a ministerstvu vnitra (vnitřní odbor), Generální inspekci bezpečnostních sborů a [Národní centrále pro organizovaný zločin](#)

Od roku 2010 jde o desítky trestních řízení členů aliance Cannabis is The Cure,z.s. a současně podnětů s konkrétními marně dokládány důkazy až do včerejšího 11.září 2026.

[Dánsko takovou praxi policejním orgánům v roce 2023 zakázalo! Oficiální překlad soudním znalcem v odkazu.](#) Zdroj: **Jednání vlády v pondělí dne 14.září 2026, bod č. 684/26,** <https://www.odok.gov.cz/portal/veklep/material/KORNDVEC8EF8/>

Dovětek k cenzure ČT

Výše uvedený článek byl opětovně zaslán také České televizi.
Odpovědi České televize cca 15 let jsou jako přes kopírák:

Od: **Náměty ČT** <ctnamety@ceskatelevize.cz>

Komu: DusanDvorak@seznam.cz

Datum: 12. 9. 2026 16:37:18

Předmět: RE: **Zakázat legální konopí a legalizovat trestnou činnost policie?** - automatická odpověď

Dobrý den,

děkujeme za zaslání námětu na reportáž. V případě jeho využití Vás budeme kontaktovat nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto e-mailu. V opačném případě věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.

S přáním hezkého dne

Divácké centrum

Česká televize

Od: **Divácké centrum ČT** <info@ceskatelevize.cz>

Komu: DusanDvorak@seznam.cz

Datum: 12. 9. 2026 16:37:17

Předmět: RE: **Zakázat legální konopí a legalizovat trestnou činnost policie?** - automatická odpověď

Vážená paní, vážený pane,

tímto potvrzujeme, že jsme Vaši zprávu obdrželi v pořádku.

Veškeré divácké ohlasy jsou zpracovány v souladu s [Pravidly komunikace](#) s diváky České televize, která jsou dostupná na [webových stránkách](#).

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete také na internetových stránkách pod odkazem [Časté dotazy](#).

Tato zpráva byla vytvořena automaticky, proto na ni prosím neodpovídejte.

S pozdravem

Divácké centrum

Česká televize

e-mail: info@ceskatelevize.cz

www: www.ceskatelevize.cz

tel: 2 6113 6113

Předmětnou novelu a její úplné znění najdete v odkazu na

<https://www.odok.gov.cz/portal/veklep/material/KORNDVEC8EF8/>

Mgr. Dušana Dvořák, předseda aliance Cannabis is The Cure,z.s.